

Livre 5

Première analyse juridique au regard du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA)

Title	Première analyse juridique au regard du règlement (UE) 2023/1114 (MiCA)
Author / Auteur ·	M.Denis Bouzon
ORCID	0009-0007-8894-8902
Release / date	1.9.2 ; 25 septembre 2026
Landing page	www.osnias-clearing.com/regulation/
Licence	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Documentation Osnias :

Livre 1	Architecture	https://www.osnias-clearing.com/architecture/ https://www.osnias-clearing.com/architecture/ Osnias_Clearing_Functional_Architecture.pdf
Livre 2	Sécurité	https://www.osnias-clearing.com/security/ https://www.osnias-clearing.com/security/ Osnias_End_User_Security_Audit_Readiness.pdf
Livre 3	Osnias-ID	https://www.osnias-clearing.com/osniasid/ https://www.osnias-clearing.com/osniasid/Osnias- ID_White_Paper_Release_2.0-HAL.pdf
Livre 4	Règles de clearing & Revue réglementaire et technique	https://www.osnias-clearing.com/rules/ https://www.osnias-clearing.com/rules/Livre-4- Osnias_Clearing_Regles_1-1-FR.pdf
Livre 4 Annexe	Cycle de clearing	https://www.osnias-clearing.com/rules/Livre-4-Annexe-A- Calendrier-FR.pdf

0. Origine du présent document

Par courriel du 22 septembre 2026, l'équipe AMF Innovation & Finance digitale a accusé réception de notre demande du 2 septembre 2026 relative au règlement MiCA. Elle a précisé ne pas réaliser d'analyse de qualification juridique pour le compte des acteurs, et nous a invités :

- à mener, ou à faire réaliser, une première analyse juridique de notre activité et à la lui communiquer ;
- à fournir davantage de détails sur le projet ;
- en vue d'un échange dans un second temps et, le cas échéant, d'une mise en relation avec les équipes de l'AMF concernées.

Le présent Livre 5 répond à cette invitation. Il présente le projet de manière détaillée (partie 2), expose notre propre première analyse juridique (parties 3 et 4), identifie les points de vigilance (partie 5), puis précise les sujets sur lesquels nous souhaiterions échanger (partie 6). Le document ne revendique à l'avance aucune qualification MiCA déterminée : il décrit les mécanismes effectifs, les confronte aux catégories légales susceptibles d'être pertinentes et motive les conclusions préliminaires proposées.

Les tokens désignés « ORUSD » et « OEURO » dans notre demande du 2 septembre 2026 sont désormais désignés sous le nom générique de « tokens de clearing ». Ce changement de dénomination ne modifie pas leur fonctionnement.

Cette première analyse repose sur la documentation technique publiée (Livres 1 à 4 et Annexe A au Livre 4, référencés à l'annexe 1).

Table des matières

0. Origine du présent document.....	2
1. Synthèse.....	3
2. Description détaillée du projet.....	4
2.1 Statut actuel.....	4
2.2 Architecture fonctionnelle — registre de clearing sur Sei et séquestre externe.....	4
2.3 Calendrier et séquençement du cycle.....	5
2.4 Répartition des rôles, des fonds et des clés.....	6
2.5 Stabilité du périmètre fonctionnel et verrouillage protocolaire.....	7
3. Analyse de qualification des tokens de clearing.....	7
3.1 invariants fonctionnels et techniques du token de clearing.....	7
3.2 Première conclusion sur les catégories EMT et ART.....	9
3.3 Chaîne de demande MINT/BURN et identification de l'émetteur éventuel.....	10
4. Analyse des activités.....	11
4.1 Activités d'Osnias.....	11
4.2 Activités des opérateurs de nœuds.....	11
4.3 Compensation et règlement.....	11
5. Points de vigilance et voies envisagées.....	12
5.1 Composition du séquestre selon la qualification retenue.....	12

5.2 Fenêtre de BURN et droit de remboursement.....	12
5.3 Token unique de chambre et pluralité des demandeurs de MINT.....	12
5.4 Procédure collective d'un membre.....	12
5.5 Gouvernance technique et clés d'administration.....	13
6. Demande d'échange.....	13
Annexe 1 – Documentation de référence.....	13
Annexe 2 – La compensation, mécanisme de droit civil.....	14
Annexe 3 – Clause d'affectation exclusive des fonds séquestrés.....	14

1. Synthèse

Le projet

Osnias Clearing est une infrastructure de compensation multilatérale inter-blockchain, en phase de développement sur testnet. Les tokens de clearing sont utilisés comme unité de registre au sein de chaque chambre définie par sa devise et son cycle.

L'architecture d'Osnias repose sur un identifiant inter-chaîne, qui identifie un compte de clearing avec ses invariants inscrits en dur dans la blockchain. Cet Osnias-ID a une structure similaire au protocole TCP/IP pour le routage, utilisé comme identifiant unique au réseau de clearing Osnias.

Cet Osnias-ID tient en 9 octets, ce qui permet une encapsulation minimale avec une adresse 0x, sur un cluster de 32 octets, ce qui ajoute une efficacité maximale au réseau blockchain EVM.

Après constitution du séquestre sur une chaîne externe à la chaîne de clearing, requis sous la responsabilité du gestionnaire de nœud, celui-ci peut transmettre une demande de MINT via un controller inter-chaîne.

Cette demande est traitée par un controller inter-chaîne chiffré et n'est exécutée qu'après validation des contrôles protocolaires. Les unités circulent uniquement entre membres admis, puis les positions sont compensées et réglées à la clôture du cycle.

Qualification des tokens de clearing

La possible inclusion des tokens de clearing dans la définition générale du « crypto-actif » de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de MiCA est retenue comme hypothèse de travail afin de tester les catégories prévues par le règlement ; elle n'est pas tenue pour acquise.

Sur les faits actuellement documentés, les conditions constitutives des catégories EMT et ART ne semblent pas réunies. Pour l'EMT, le protocole ne prévoit ni droit permanent au remboursement à tout moment, ni libre circulation : le BURN est cyclique, le token est non-swappable, confiné à une chambre et soumis à l'Oracle temporel. Pour l'ART, l'adossement 1:1 est conçu comme un invariant de conservation de chambre et non comme un mécanisme de stabilisation d'un prix de marché par référence à un actif externe. Si la définition générale du crypto-actif était retenue sans qualification EMT ou ART, le titre II de MiCA constituerait alors le cadre suivant à examiner, notamment quant au livre blanc, à sa notification et à sa publication, sous réserve des exceptions prévues par le règlement.

Positionnement retenu

Cette analyse repose sur les caractéristiques effectivement documentées du protocole, et non sur une préférence réglementaire. Les opérateurs de nœuds sont responsables de leur séquestre et de la relation avec leurs end-users ; ils soumettent, pour leurs propres comptes, les demandes de MINT/BURN. Osnias fournit l'infrastructure commune, le registre, le controller inter-chaîne, les contrôles fail-closed et le moteur de clearing, sans détention de fonds ni de clés des end-users. La qualification juridique d'un éventuel émetteur ne peut être déduite du seul vocabulaire technique MINT/BURN et doit être appréciée au regard de l'ensemble des faits, des droits attachés au token et des relations contractuelles.

Points de vigilance identifiés

Portée juridique de l'invariant 1:1 ; articulation de la fenêtre de BURN avec l'article 49 si l'hypothèse EMT devait néanmoins être retenue ; qualification de la chaîne séquestre → demande de MINT → contrôle protocolaire → inscription au registre ; composition du séquestre ; et opposabilité de la compensation et du séquestre en cas de procédure collective. Le document distingue, pour chacun de ces points, les faits établis des qualifications restant à discuter.

Demande.

Un échange sur ces points et, si l'AMF le juge utile, une mise en relation avec les équipes concernées de l'AMF et, le cas échéant, de l'ACPR, compétente pour les établissements de monnaie électronique.

2. Description détaillée du projet

2.1 Statut actuel

- « Osnias Clearing » ne désigne pas une personne morale constituée. Le nom de domaine, la documentation et les actifs techniques sont en IP détenus par M. Denis Bouzon, porteur et fondateur du projet.
- Les contrats intelligents sont déployés à titre expérimental sur Sei testnet et Ethereum Sepolia. Aucun service n'est exploité commercialement ni proposé au public, et aucune vente de token n'est réalisée ou prévue.
- Une entité de gouvernance (association de droit suisse de type Verein, ou de droit Andorran nommé « Osnias Clearing Consortium », sans token de gouvernance) sera constituée avant tout déploiement commercial. Le choix de la juridiction d'exploitation des nœuds fait partie de la présente démarche.

2.2 Architecture fonctionnelle — registre de clearing sur Sei et séquestre externe

L'architecture Osnias repose sur une séparation structurelle entre, d'une part, le registre canonique de clearing, tenu sur Sei, et, d'autre part, le séquestre, qui demeure externe à ce registre.

Les tokens de clearing sont inscrits et circulent sur Sei. Chaque compte de clearing est identifié par un Osnias-ID qui encode notamment le réseau (KK), le nœud (NNN), la devise (MMM) et le cycle (WW). Une chambre de clearing regroupe ainsi les comptes appartenant à une même devise et à un même cycle.

Le séquestre constitue une couche distincte du registre de clearing. Selon l'architecture retenue par l'opérateur de nœud, il peut être maintenu :

- sur une infrastructure EVM, notamment Ethereum ou Arbitrum, au moyen d'un contrat de séquestre portant sur des actifs éligibles, notamment des EMT autorisés tels qu'USDC ou EURC ;

- ou dans une infrastructure CeFi, au moyen d'un compte séquestre bancaire en monnaie officielle relevant du circuit SEPA, relié au protocole par CCIP.

Cette séparation constitue un invariant d'architecture : le registre de clearing et le séquestre ne sont ni confondus ni portés par la même couche technique. Leur cohérence est assurée par l'invariant de conservation 1:1 de la chambre, selon lequel la quantité agrégée de tokens de clearing doit correspondre à l'escrow éligible agrégé du même périmètre de chambre, devise et cycle. L'intégrité du séquestre est en outre contrôlée nœud par nœud.

La circulation des tokens reste limitée au périmètre autorisé de la chambre. Les transferts P2P ne sont admis qu'entre membres enregistrés, et l'utilisation des tokens sur DEX, CEX, AMM, protocoles DeFi ou pools de liquidité est exclue par l'architecture. Aucune rémunération n'est attachée aux soldes.

À la clôture du cycle, les positions sont calculées par membre puis agrégées par nœud. Les soldes nets entre nœuds donnent lieu à règlement par les opérateurs de nœuds, tandis qu'Osnias conserve son rôle de registre, de calcul de compensation et de contrôle protocolaire.

Invariant structurel.

- **Sei = registre de clearing et tokens de clearing**
- **EVM ou CeFi/SEPA = séquestre externe**
- **Invariant 1:1 = lien de cohérence entre les deux couches**

2.3 Calendrier et séquençement du cycle

Le calendrier est fixé par l'Annexe A au Livre 4 (DOI 10.5281/zenodo.22938745). Il est compté exclusivement en semaines UTC, à partir du lundi 21 septembre 2026. Trois profils de cycle sont prévus : 1W (clearing hebdomadaire), 4W et 13W. L'année compte 52 semaines, 53 chaque septième année et 54 la quarante-neuvième, afin de maintenir les cycles 13W alignés sur les solstices et les équinoxes.

- **Lundi** : fenêtre de clearing de 24 heures, qui clôt le cycle précédent (P2P fermé, états, contestation, règlement).
- **BURN** : il ouvre le nouveau cycle, pendant une journée (mardi) en 1W et deux journées (mardi et mercredi) en 4W et 13W. Toute demande de BURN hors de cette fenêtre est rejetée.
- **Phase P2P** : elle ne s'ouvre qu'après la fenêtre de BURN. L'offre de tokens y est non décroissante (MINT admis, aucun BURN) ; le séquestre reste bloqué côté EVM et n'est accessible à personne, tandis que sa représentation circule côté Sei.

Séquencement d'un cycle de clearing Osnias

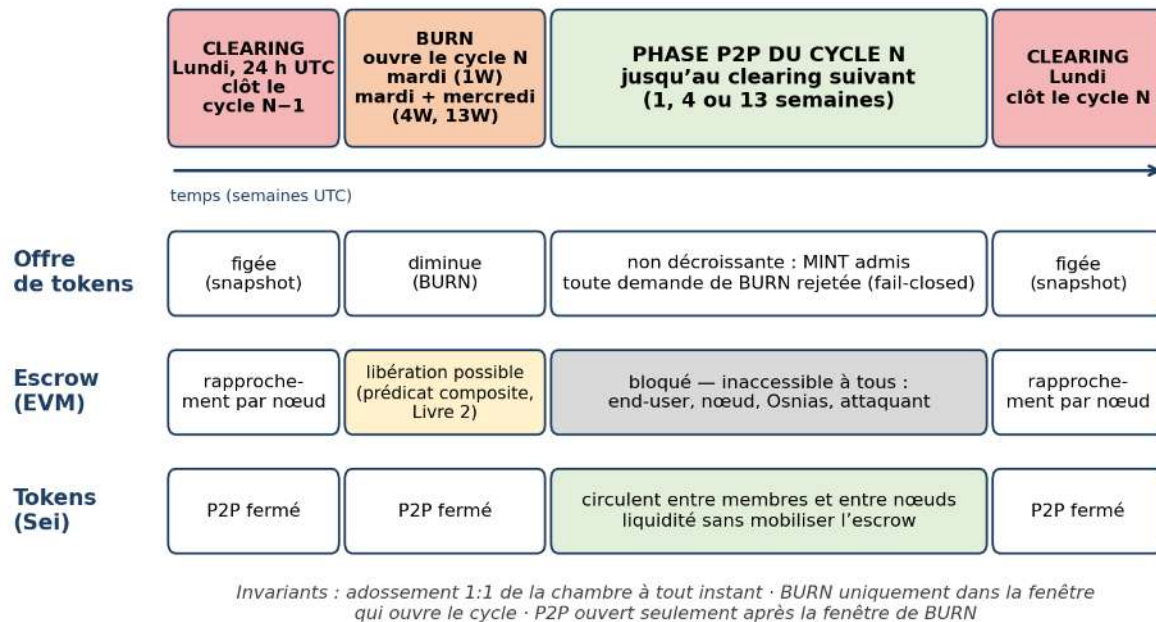


Figure 1 – Séquencement d'un cycle de clearing

2.4 Répartition des rôles, des fonds et des clés

End-user (entreprise membre)

- **Rôle** : admis par contrat auprès de son nœud ; initie et signe ses transferts
- **Fonds** : propriétaire des fonds séquestrés
- **Clés** : détient seul ses seed phrases (signataire EVM, autorisation Sei, adresse froide de destination), générées à partir de seeds indépendantes (Livre 2)
- Le Nœuds lui attribue un identifiant de Clearing Osnias-ID

Opérateur de nœud

- **Rôle** : responsable du contrat de séquestre ou du compte séquestre ; relation client, LCB-FT, statut réglementaire ; initie les demandes de MINT/BURN pour les seuls comptes de son périmètre NNN ; exécute la compensation et le règlement de son périmètre
- **Fonds** : séquestre opéré sous sa responsabilité, sans pouvoir de redirection
- **Clés** : aucune clé des end-users ; dispositif d'authentification pour soumettre les demandes de MINT/BURN sur ses propres comptes (couple KK, NNN), sans pouvoir autonome de création

Osnias (puis entité de gouvernance)

- **Rôle** : registre, calcul de compensation, Oracle temporel, controller inter-chaîne chiffré, contrôles fail-closed ; exécution technique du MINT/BURN après validation des conditions du protocole
- **Fonds** : aucun
- **Clés** : aucune clé sur les fonds ; aucune clé d'administration unilatérale (mises à jour sous gouvernance partagée avec délai)

Dans la branche EVM, la libération des fonds séquestrés obéit à un prédicat composite (Livre 2) : autorisation de l'end-user dans un second domaine indépendant, preuve à usage unique et destination limitée à l'adresse froide pré-enregistrée. Aucune autorité unique — nœud, Osnias, mise à jour ou urgence — ne peut rediriger les fonds.

2.5 Stabilité du périmètre fonctionnel et verrouillage protocolaire

Les restrictions fonctionnelles du protocole ne reposent pas uniquement sur une politique commerciale. Dans l'architecture cible, elles sont destinées à être imposées par le registre, Osnias-ID, les controllers et les oracles : admission fail-closed des adresses autorisées, ségrégation par nœud, devise et cycle, absence de swap/bridge du token de clearing, contrôles du MINT/BURN et invariant 1:1 au niveau de chaque chambre.

Le controller inter-chaîne ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire d'émission. Il applique les conditions déterministes du protocole à une demande initiée par un opérateur de nœud après constitution du séquestre requis. Toute discordance de NNN, de devise MMM, de cycle WW, de fenêtre temporelle, d'état du séquestre ou d'invariant de conservation conduit au rejet de l'opération en mode fail-closed.

Ces caractéristiques fournissent un périmètre factuel stable pour l'analyse juridique sans déterminer, à elles seules, la qualification MiCA. Toute modification substantielle de ces invariants ou l'ajout d'une nouvelle fonction économique devrait faire l'objet d'une nouvelle analyse réglementaire avant déploiement. Avant mainnet, ces contrôles ont vocation à être documentés, testés et audités.

3.1 Invariants fonctionnels et techniques du token de clearing

Le token de clearing est un jeton de registre fermé. Ses invariants sont programmés dans le code du contrat et rappelés ci-dessous.

1. Un token par chambre, devise et cycle

Chaque token de clearing appartient à une chambre déterminée, pour une monnaie déterminée et un cycle déterminé. Les registres sont séparés par devise et par cycle. Il n'existe pas de mélange, de fusion ou de dilution entre tokens appartenant à des chambres, devises ou cycles distincts.

Nom de token selon la monnaie et le cycle,

Cycle	W1	W4	W13
Euro	OEuro1	OEuro4	OEuro13
USD	ORUsd1	ORUsd4	ORUsd13
etc..			

et ainsi de suite pour toute autre monnaie

2. Fermeture aux usages de smart contracts

Le token ne peut pas, par son code, être intégré dans un smart contract tiers. Son utilisation dans des smart contracts tiers, DEX, CEX, AMM, pools de liquidité, protocoles de lending, farming, staking ou yield est interdite par son code.

3. Interdiction de swap

Le code du contrat interdit l'échange du token de clearing contre un autre token. Le swap est exclu par le code et par le périmètre fonctionnel du token.

4. Soumission à l'Oracle temporel du cycle

Le token est soumis aux états définis par l'Oracle temporel. Cet oracle détermine notamment les fenêtres de MINT, de BURN, de P2P et de clearing. Pendant la fenêtre de clearing de 24 heures, le P2P est fermé. Les soldes sont figés afin de permettre le snapshot de référence, le calcul des positions, l'agrégation par nœud et le netting du cycle.

5. P2P réservé aux membres Osnias enregistrés

Un transfert P2P n'est admis qu'entre adresses appartenant au réseau Osnias et associées à un Osnias-ID valide dans le registre. Une adresse 0x sur Sei qui n'est pas mappée dans le registre avec un Osnias-ID valide est rejetée en mode fail-closed.

6. Token non cross-chain

Le token de clearing reste sur Sei. Le code interdit LayerZero, bridge, wrapping ou tout mécanisme de migration permettant au token de clearing de changer de chaîne. Il n'est pas transportable vers un autre réseau par conception.

7. Invariant d'adossement 1:1 de la chambre

Pour chaque chambre, la quantité agrégée de tokens de clearing doit correspondre à l'escrow éligible agrégé du même périmètre de chambre, devise et cycle.

8. Fail-closed par défaut

En cas d'incohérence d'Osnias-ID, de devise, de cycle, de registre, d'escrow ou d'état oracle, l'opération est rejetée.

Les tokens de clearing sont donc des jetons de registre fermés, non échangeables, non inter-chaînes, non programmables hors protocole, limités à une chambre, une devise, un cycle et un ensemble de membres identifiés par Osnias-ID.

Structure de l'Osnias-ID

- MMM : code devise ISO 4217
- WW : numéro de semaine du cycle (1, 4 ou 13)

Deux comptes de clearing dont les Osnias-ID partagent le même MMM et le même WW appartiennent à la même chambre de compensation.

Exemple :

ID1 : 01-17-480-04-1234567-XX

ID2 : 03-02-480-04-1548457-XX

Ces deux comptes, bien que sur des réseaux différents (01 et 03) et des nœuds différents (17 et 02), partagent la même devise (480) et le même cycle (04). Ils appartiennent donc à la même chambre de compensation et sont rattachés au même token de clearing.

Cadre réglementaire

L'article 3, paragraphe 1, point 5, de MiCA définit le crypto-actif comme une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire.

Les tokens de clearing sont des unités numériques stockées et transférées sur un registre distribué. Leur transférabilité est strictement limitée aux adresses admises d'une même chambre et leur négociation sur un marché est exclue par l'architecture. Ces caractéristiques ne suffisent pas, à elles seules, à écarter la définition générale : la question déterminante demeure celle de la valeur ou du droit juridiquement représenté par l'unité.

Première conclusion. La définition générale du crypto-actif paraît susceptible d'être pertinente et est retenue, par prudence méthodologique, comme hypothèse de travail permettant de tester les catégories prévues par MiCA. Cette hypothèse ne vaut ni constat définitif de qualification au titre de l'article 3, paragraphe 1, point 5, ni présomption d'application du titre II. La qualification dépend notamment de la nature de la valeur ou du droit représenté par l'unité et des droits effectivement attachés à sa détention.

3.2 Première conclusion sur les catégories EMT et ART**Hypothèse EMT**

L'article 3, paragraphe 1, point 7, de MiCA définit l'EMT comme un crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d'une seule monnaie officielle. Le titre IV, notamment les articles 48 à 50, prévoit un régime spécifique : conditions applicables à l'émetteur, créance du détenteur contre l'émetteur, émission au pair contre réception de fonds, remboursement à la demande du détenteur à tout moment et au pair (article 49), et interdiction d'intérêts (article 50).

Certains faits imposent d'examiner cette hypothèse : chaque chambre est libellée dans une monnaie déterminée et l'invariant 1:1 relie le séquestre éligible agrégé à la quantité de tokens de clearing de la chambre. D'autres caractéristiques s'en écartent toutefois de manière substantielle : l'invariant 1:1 est conçu comme une règle de conservation du registre ; le protocole ne confère pas un droit permanent au remboursement, le BURN n'étant ouvert qu'au début du nouveau cycle après le clearing précédent ; le token est non-swappable par construction, non coté, confiné à une chambre fermée entre comptes autorisés et soumis aux fenêtres de l'Oracle temporel. Sur les faits documentés, les conditions constitutives et le régime juridique de l'EMT ne paraissent donc pas correspondre au mécanisme Osnias tel qu'il est conçu. L'absence de droit permanent au remboursement constitue notamment un écart substantiel avec l'article 49. Cette conclusion demeure préliminaire et soumise à l'appréciation de l'autorité compétente.

Hypothèse ART

L'article 3, paragraphe 1, point 6, de MiCA définit l'ART comme un crypto-actif, autre qu'un EMT, qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur, un autre droit ou une combinaison de ceux-ci, y

compris une ou plusieurs monnaies officielles. Le séquestre 1:1 doit donc être confronté à cette définition. Dans l'architecture Osnias, ce séquestre est documenté comme un invariant de conservation et de sécurité de la chambre : il ne sert pas à organiser une cotation, un mécanisme de market-making ou une stabilisation d'un prix de marché. Le token n'a pas de prix de marché propre, n'est pas librement échangeable contre l'actif séquestré, est non-swappable par construction, ne dispose d'aucun mécanisme de DEX, CEX, AMM, bridge ou liquidité externe et ne peut circuler hors du périmètre autorisé de la chambre. Sa circulation est en outre bornée par le cycle et l'Oracle temporel. Sur les faits documentés, la fonction de l'unité ne paraît donc pas correspondre à celle d'un ART visant à maintenir une valeur stable par référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 6. Cette conclusion demeure préliminaire et soumise à l'appréciation de l'autorité compétente.

Conclusion préliminaire

Sur les faits actuellement documentés, les qualifications EMT (article 3, paragraphe 1, point 7 ; titre IV, notamment articles 48 à 50) et ART (article 3, paragraphe 1, point 6 ; titre III) ne correspondent pas au mécanisme Osnias tel qu'il est conçu. Cette conclusion ne résulte ni de la dénomination du token ni d'un choix de convenance : elle procède de la comparaison entre les critères légaux et les fonctions effectivement prévues par le protocole. Si les tokens de clearing entraient dans la définition générale du crypto-actif sans relever des catégories EMT ou ART, le régime des crypto-actifs autres que les ART et EMT prévu au titre II devrait alors être examiné. Cette hypothèse impliquerait notamment d'analyser, selon les modalités concrètes d'une éventuelle offre, les obligations relatives au livre blanc sur les crypto-actifs, à sa notification à l'autorité compétente et à sa publication, ainsi que les exceptions prévues par MiCA. Le présent memorandum ne tient aucune qualification pour définitivement acquise et soumet cette première analyse à l'autorité compétente.

Références juridiques principales :

règlement (UE) 2023/1114 (MiCA), notamment article 3, paragraphe 1, points 5, 6 et 7 ; titre II, articles 4 à 15 ; titre III ; titre IV, articles 48 à 50.

3.3 Chaîne de demande MINT/BURN et identification de l'émetteur éventuel

Le token de clearing est unique au niveau de la chambre. Après constitution du séquestre requis sous la responsabilité de l'opérateur de nœud, celui-ci peut initier une demande de MINT pour les seuls comptes rattachés à son périmètre NNN. La demande est transmise par le controller inter-chaîne chiffré ; elle n'est exécutée qu'après validation des contrôles de protocole, notamment la concordance NNN/MMM/WW, l'état du séquestre, l'ouverture de la fenêtre temporelle et le respect de l'invariant 1:1 de la chambre. Le même principe s'applique aux demandes de BURN dans la fenêtre prévue par le cycle.

L'opérateur de nœud ne dispose donc pas d'un pouvoir autonome de création ou de destruction du token : il soumet une demande dans son périmètre. La constitution du séquestre, la demande de MINT et l'inscription de l'unité sur le registre constituent des étapes fonctionnellement et juridiquement distinctes dans l'architecture décrite. Osnias ne reçoit aucun fonds et le controller n'exerce pas une décision discrétionnaire d'émission : il applique les règles déterministes du protocole. Cette dissociation ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'absence d'émission au sens de MiCA ; elle interdit toutefois d'identifier automatiquement l'émetteur à partir du seul acteur qui initie la demande de MINT ou du seul composant technique qui l'exécute. L'identité d'un éventuel « émetteur » au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10, doit donc être appréciée au regard de l'ensemble des faits, des droits attachés au token et des relations contractuelles.

Le protocole ne confère ainsi à aucun acteur un pouvoir autonome et discrétionnaire de création des unités : la constitution du séquestre, la demande de MINT, la validation protocolaire et l'inscription au registre demeurent

des fonctions distinctes dont l'articulation doit être prise en compte pour identifier, le cas échéant, l'émetteur au sens de MiCA.

4. Analyse des activités

4.1 Activités d'Osnias

Service (MiCA)	Analyse	Conclusion préliminaire
Conservation et administration pour le compte de clients (art. 3, §1, point 17)	Osnias ne détient aucune clé ni pouvoir sur les séquestres ; aucune fonction d'administration unilatérale	Non caractérisée, sous réserve de l'absence effective de rôles d'administration
Service de transfert (art. 3, §1, point 26)	Les transferts sont initiés et signés par l'end-user ; le protocole valide des conditions et rejette en mode fail-closed sans agir sur instruction	Non caractérisé ; l'ordre de frais de début de cycle doit être initié sous l'autorité du nœud
Échange contre fonds ou crypto-actifs	Aucune conversion organisée par Osnias ; MINT/BURN sont des opérations protocolaires exécutées après une demande du nœud et validation des contrôles de chambre	Non caractérisé pour Osnias sur les faits décrits ; qualification de l'opération de MINT/BURN à apprécier séparément
Exploitation d'une plateforme de négociation (art. 3, §1, point 18)	Pas de carnet d'ordres, de formation de prix ni d'appariement ; compensation d'obligations déjà nouées	Non caractérisée

4.2 Activités des opérateurs de nœuds

- Gestion du séquestre et soumission des demandes de MINT/BURN pour les comptes relevant du nœud ; la qualification éventuelle de ces opérations comme émission ou distribution dépend de la catégorie MiCA finalement retenue et des droits contractuels associés.
- Responsabilité du séquestre : la détention des clés par l'end-user et l'impossibilité de rediriger les fonds limitent, sans nécessairement l'exclure, la qualification de conservation de crypto-actifs pour le compte de clients.
- Transferts des actifs de séquestre et règlement des soldes nets : articulation à examiner avec les services de paiement et, selon la qualification des actifs concernés, avec les régimes applicables.
- Obligations LCB-FT et règle de transfert de fonds (règlement (UE) 2023/1113) pour les transferts entre membres.

4.3 Compensation et règlement

La compensation multilatérale et le règlement des soldes nets appellent une analyse distincte de MiCA. La directive 98/26/CE organise, pour les systèmes relevant de son champ, l'opposabilité des ordres de transfert et du netting, notamment en cas d'insolvabilité d'un participant. En droit français, l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier définit les systèmes bénéficiant de ce cadre et prévoit notamment leur désignation ou notification selon les conditions applicables. Le projet Osnias n'est pas présenté, à ce stade, comme un système désigné au titre de cette directive. La pertinence future de ce régime, ainsi que celle du cadre de surveillance

PISA de l'Eurosystem pour les dispositifs de paiement, doit donc être examinée séparément au regard du statut, de l'importance et des fonctions effectivement exercées lors du déploiement opérationnel.

5. Points de vigilance et voies envisagées

5.1 Composition du séquestre selon la qualification retenue

Constat. Si la qualification EMT était retenue, les fonds reçus par l'émetteur seraient soumis aux exigences applicables de protection et de safeguarding. Dans l'architecture cible, le séquestre peut être constitué d'EMT autorisés (notamment EURC ou USDC) sur EVM, ou de monnaie officielle sur un compte séquestre bancaire selon la branche retenue. La compatibilité juridique de chaque montage doit être appréciée séparément.

Point soumis à l'échange. Pour la branche EVM, le séquestre constitué d'EMT autorisés est vérifiable on-chain et participe à l'invariant 1:1 de la chambre. Ce fait technique ne préjuge pas de sa qualification juridique comme mécanisme de protection des fonds. La branche CeFi — compte séquestre bancaire SEPA connecté au protocole — demeure une option complémentaire selon le cadre réglementaire finalement applicable.

5.2 Fenêtre de BURN et droit de remboursement

Constat. Le protocole Osnias ne prévoit pas de droit permanent de remboursement. Le BURN est une opération cyclique ouverte au début du nouveau cycle, après le clearing du cycle précédent ; toute demande hors de cette fenêtre est rejetée. Cette organisation est un invariant de conception lié à la sécurité et à la conservation de la chambre pendant la phase P2P.

Analyse. Si la qualification EMT était retenue, cette caractéristique devrait être confrontée au régime de remboursement prévu par l'article 49 de MiCA. L'absence de droit permanent au remboursement constitue un obstacle juridique sérieux à la correspondance avec ce régime, qui prévoit un remboursement à la demande du détenteur, à tout moment et au pair. Le présent memorandum n'en déduit pas, à lui seul, une exclusion automatique de la définition de l'EMT : il retient cette différence comme un élément substantiel de la qualification à apprécier avec l'autorité compétente.

5.3 Token unique de chambre et pluralité des demandeurs de MINT

Constat. Une chambre utilise un même token de clearing. Plusieurs opérateurs de nœuds peuvent, chacun pour les comptes rattachés à leur propre périmètre NNN et après constitution du séquestre requis, transmettre une demande de MINT au controller inter-chaîne. Le controller applique les contrôles protocolaires avant toute création d'unité. Le nœud ne dispose pas d'un pouvoir autonome de MINT et une demande provenant d'un autre NNN doit être rejetée.

Analyse. Cette architecture impose de distinguer l'acteur qui contrôle le séquestre, l'acteur qui sollicite le MINT, le mécanisme protocolaire qui l'autorise et l'entité qui pourrait être juridiquement regardée comme émetteur. Ces fonctions ne sont pas assimilées automatiquement dans le présent memorandum. L'identification de l'émetteur éventuel fait donc partie des points soumis à l'échange avec l'AMF.

5.4 Procédure collective d'un membre

Constat. Le droit des entreprises en difficulté, d'ordre public, peut faire obstacle à la réalisation du séquestre au profit des créanciers de la chambre (art. L. 622-7, L. 622-13 et L. 622-21 du Code de commerce).

Voie envisagée. Clause d'affectation exclusive des fonds séquestrés (annexe 3), recours à une fiducie-sûreté pour la branche SEPA et, à terme, examen d'une désignation du système au titre de la directive 98/26/CE. L'exposition est bornée aux obligations nées pendant le cycle en cours.

5.5 Gouvernance technique et clés d'administration

Constat. Pendant la phase de testnet, les clés d'administration des contrats expérimentaux sont détenues par le porteur du projet.

Voie envisagée. Avant tout déploiement commercial : transfert des actifs techniques à l'entité de gouvernance, suppression de toute clé d'administration unilatérale sur les séquestres, et mises à jour soumises à une gouvernance partagée avec délai d'exécution.

6. Demande d'échange

Sur la base de cette première analyse, nous souhaiterions échanger avec l'AMF sur les points suivants :

- la qualification MiCA applicable aux tokens de clearing au regard des critères de l'article 3, compte tenu de notre première conclusion selon laquelle, sur les faits documentés, les catégories EMT et ART ne correspondent pas, sur les faits documentés, au mécanisme Osnias tel qu'il est conçu ;
- si l'AMF partage cette analyse préliminaire et retient que les tokens entrent néanmoins dans la définition générale du crypto-actif, les modalités pratiques du titre II de MiCA, notamment les obligations éventuelles de livre blanc, de notification et de publication, ainsi que les exceptions susceptibles d'être pertinentes ;
- la portée juridique du séquestre 1:1 et, selon la qualification finalement retenue, la compatibilité d'un séquestre constitué d'EMT autorisés (EURC, USDC) dans des contrats sur Ethereum et Arbitrum ;
- l'articulation de la fenêtre cyclique de BURN — qui n'emporte pas de droit permanent au remboursement — avec les critères et le régime de l'EMT, notamment l'article 49, dans l'hypothèse où cette qualification serait néanmoins envisagée ;

l'identification d'un éventuel émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 10, compte tenu de la dissociation fonctionnelle entre constitution du séquestre, demande de MINT par le nœud, contrôler inter-chaîne chiffré, contrôles fail-closed et inscription du token unique de chambre sur le registre.

Si l'AMF le juge utile, nous serions reconnaissants d'une mise en relation avec les équipes concernées de l'AMF et, le cas échéant, de l'ACPR. Nous restons à disposition pour toute précision ou démonstration du testnet.

Denis Bouzon — contact@osnias-clearing.com

Annexe 1 – Documentation de référence

Document	Objet	Référence
Livre 1 – Architecture fonctionnelle	Architecture, séparation clearing / règlement	HAL hal-05752756 ; DOI 10.5281/zenodo.22807190
Livre 2 – Security Audit Readiness	Sécurité end-user, clés, prédicat de libération	HAL hal-05756811 ; DOI 10.5281/zenodo.22870678
Livre 3 – Osnias-ID, Release 2.0	Identité, topologie, réseaux, nœuds, devises, cycles	HAL hal-05743547 ; DOI 10.5281/zenodo.22704626
Livre 4 – Règles de clearing, Release 1.1	Règles de clearing, rôles, invariants, contrôles	HAL hal-05760527 ; DOI 10.5281/zenodo.22922199
Livre 4 – Annexe A	Calendrier des cycles 1W, 4W, 13W ; tableur	DOI 10.5281/zenodo.22938745

Pages de présentation : www.osnias-clearing.com (rubriques Architecture, Security, Osnias-ID, Rules).

Annexe 2 – La compensation, mécanisme de droit civil

La compensation mise en œuvre à la clôture de chaque cycle n'est pas une innovation juridique. Consacrée par le Code civil de 1804 (articles 1289 à 1299) et reprise par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1347 à 1348-2, elle éteint des obligations réciproques ; la compensation conventionnelle de l'article 1348-2 permet aux parties de convenir d'éteindre leurs obligations présentes ou futures. Le Rulebook du réseau organise, par l'adhésion de chaque membre, une compensation multilatérale à la date de clearing ; Osnias calcule cette compensation sans s'interposer comme contrepartie, ni par novation, ni en qualité de contrepartie centrale. Seule la modalité technique — un registre distribué, horodaté et vérifiable — est nouvelle.

Annexe 3 – Clause d'affectation exclusive des fonds séquestrés

X.1 Les fonds séquestrés par le Membre sont affectés exclusivement et irrévocablement, pour toute la durée du cycle en cours, au règlement de sa position nette débitrice envers les créanciers de la chambre de clearing.

X.2 Ces fonds ne peuvent être libérés, transférés ou restitués que selon les règles du protocole Osnias : (i) par le règlement à la date de clearing, sur la base de l'état de clearing finalisé ; (ii) par la restitution au Membre pendant la fenêtre de BURN du cycle suivant.

X.3 Aucune instruction du Membre, de l'opérateur de nœud ou de tout tiers, ni aucun événement extérieur au présent contrat, ne peut entraîner la libération des fonds en dehors des modalités prévues à l'article X.2, dans toute la mesure permise par la loi.

X.4 Le séquestre s'interdit d'exécuter toute opération sur les fonds qui ne résulterait pas du protocole.